



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0042/2026

Item	Informação
Unidade requisitante	Departamento de Administração
Objeto	Fornecimento continuado de 30 (trinta) licenças/assentos Standard do ChatGPT Business , mediante cessão temporária de direito de uso em ambiente SaaS, com ativação, administração institucional dos usuários, atualizações ordinárias incorporadas ao plano e suporte ao licenciamento.
Natureza do objeto	Serviço continuado de tecnologia da informação e comunicação, sem dedicação exclusiva de mão de obra.
Critério de julgamento	Menor preço do item, condicionado ao atendimento integral dos requisitos técnicos e de habilitação.
Valor máximo estimado	R\$ 63.600,00 (sessenta e três mil e seiscentos reais).
Prazo de ativação	Até 10 (dez) dias úteis após a Ordem de Fornecimento e o recebimento das informações necessárias à configuração dos acessos.
Vigência	12 (doze) meses.
Garantia financeira de execução	Não será exigida.
Recursos orçamentários	Referência de dotação: 42 Função: 0004 Administração Programa: 0008 Serviços Administrativos Ação: 2008 Serviços da Administração em geral Vínculo: 011100000 Recursos Próprios - geral
Plataforma eletrônica	BNC – Bolsa Nacional de Compras – www.bnc.org.br
Participação	Exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e pessoas jurídicas legalmente equiparadas, ressalvadas as hipóteses legais de afastamento do tratamento favorecido.
Datas e horários	Conforme eventos cadastrados e divulgados na plataforma BNC e no sítio eletrônico oficial, assegurado prazo mínimo de 3 (três) dias úteis para recebimento de propostas a partir da divulgação do Aviso, bem como período mínimo de 6 (seis) horas para a fase de lances/disputa eletrônica , observado o horário oficial de Brasília/DF.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

O MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE, por intermédio do Departamento de Compras e Licitações, torna público que realizará Dispensa Eletrônica para contratação de serviço continuado de tecnologia da informação e comunicação, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, observados o art. 72, os §§ 1º e 3º do art. 75, a Lei Complementar nº 123/2006, a regulamentação municipal aplicável e as demais normas pertinentes.

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

1.1. Constitui objeto desta contratação o fornecimento continuado de 30 (trinta) licenças/assentos Standard do ChatGPT Business, mediante cessão temporária do direito de uso de solução de inteligência artificial generativa disponibilizada em ambiente SaaS - Software as a Service, pelo período de 12 (doze) meses.

1.2. A contratação compreende a disponibilização, ativação e manutenção dos 30 assentos, administração institucional dos usuários, atualizações ordinariamente incorporadas ao plano e suporte necessário à ativação e ao licenciamento.

1.3. Não integram o objeto assentos Premium, API autônoma, créditos adicionais, recargas, upgrades, consumo extraordinário faturável ou qualquer funcionalidade sujeita a cobrança adicional não expressamente autorizada pela Administração.

1.4. O preço máximo admitido é de R\$ 63.600,00, correspondente ao período integral de 12 meses.

1.5. O preço ofertado deverá compreender todos os custos diretos e indiretos necessários ao fornecimento integral do objeto, inclusive licenciamento, ativação, intermediação comercial, suporte, tributos, encargos, emissão fiscal e demais despesas ordinariamente necessárias à disponibilização legítima das licenças.

1.6. Os assentos deverão ser oficiais, legítimos, individualizados, correspondentes à categoria Standard do ChatGPT Business, vinculados a contas institucionais e integrados a ambiente corporativo administrado pelo Município.

1.7. A contratação não será parcelada entre fornecedores distintos, pois todos os acessos possuem a mesma especificação e deverão integrar ambiente institucional sujeito à administração centralizada.

1.8. A distribuição interna dos assentos entre usuários e Departamentos poderá ser modificada pela Administração durante a vigência, sem aumento do quantitativo total ou do valor contratado, observadas as regras do plano.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DA CONTRATAÇÃO

2.1. Integram esta contratação, independentemente de transcrição:

- a) Documento de Formalização da Demanda - DFD;
- b) Estudo Técnico Preliminar - ETP;
- c) Termo de Referência - TR;
- d) Mapa de Riscos;
- e) Dossiê de Pesquisa de Preços e respectivos documentos e fontes;
- f) este Aviso de Contratação Direta e seus anexos;
- g) proposta final da empresa selecionada;
- h) documentos de habilitação e comprovação da legitimidade do fornecimento;
- i) justificativa de preço, registro de eventual negociação e razão da escolha da contratada;
- j) autorização da contratação direta, documentos orçamentários e publicações;
- k) Contrato Administrativo, Ordem de Fornecimento, designações de gestor e fiscal e registros de execução; e
- l) anexos e declarações destinados ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCESP.

2.2. O Termo de Referência prevalecerá para definição das especificações técnicas, condições de ativação, governança dos acessos, segurança da informação, proteção de dados, recebimento e pagamento, sem prejuízo das disposições complementares do Contrato Administrativo.

2.3. A documentação deverá ser interpretada de forma integrada, preservando a isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa, a legitimidade das licenças, a continuidade dos acessos, a segurança da informação e a proteção do interesse público.

3. CREDENCIAMENTO E ACESSO AO SISTEMA

3.1. Para participar da Dispensa Eletrônica, o interessado deverá estar regularmente credenciado na plataforma BNC - Bolsa Nacional de Compras - www.bnc.org.br.

3.2. O credenciamento e a utilização da senha de acesso são de responsabilidade do fornecedor, que responderá pelos atos realizados diretamente ou por seu representante no sistema eletrônico.

3.3. O fornecedor deverá acompanhar as operações durante todo o procedimento, inclusive mensagens, solicitações de diligência, convocações, suspensões, reaberturas e demais comunicações efetuadas pela Administração por meio da plataforma.

3.4. O desconhecimento de mensagem regularmente disponibilizada no sistema não afastará os efeitos decorrentes da comunicação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

3.5. Informações administrativas poderão ser solicitadas ao Departamento de Compras e Licitações pelo e-mail institucional comprasdireta@americobrasiliense.sp.gov.br, sem prejuízo dos canais oficiais da plataforma.

4. PARTICIPAÇÃO E TRATAMENTO FAVORECIDO

4.1. Considerado o valor estimado da contratação, a participação será exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e demais pessoas jurídicas legalmente equiparadas, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, ressalvadas as hipóteses legais de afastamento do tratamento favorecido.

4.2. Antes da publicação definitiva, o Departamento de Compras e Licitações deverá certificar a não incidência das exceções legalmente aplicáveis ao tratamento exclusivo, quando cabível, preservando a competitividade e a vantajosidade da contratação.

4.3. Para utilização do tratamento favorecido, a empresa deverá declarar e comprovar seu enquadramento quando solicitado e atender aos limites legais relacionados às contratações celebradas com a Administração Pública no respectivo ano-calendário.

4.4. Não poderão participar empresas ou pessoas que:

- a) não atendam às condições deste Aviso e de seus anexos;
- b) estejam impedidas ou suspensas de contratar com a Administração quando a sanção alcançar a presente contratação;
- c) estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar;
- d) se enquadrem nas hipóteses de impedimento do art. 14 da Lei nº 14.133/2021;
- e) mantenham vínculo caracterizador de conflito de interesses com agente público que participe do procedimento, gestão ou fiscalização;
- f) atuem em substituição a pessoa jurídica sancionada com a finalidade de contornar impedimento; ou
- g) estejam abrangidas por qualquer outra vedação prevista em lei.

4.5. A participação de consórcios ou cooperativas somente será admitida quando compatível com a natureza do objeto e atendidos os requisitos legais pertinentes, sem prejuízo da responsabilidade integral pela legitimidade e continuidade das licenças.

5. VISTORIA E CONDIÇÕES PRÉVIAS

5.1. Não será exigida vistoria prévia, por inexistir instalação física ou condição local cuja inspeção seja necessária à formulação da proposta.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

5.2. A formulação da proposta pressupõe ciência das especificações constantes do Termo de Referência, inclusive quanto à categoria do plano, quantitativo, período de 12 meses, administração institucional dos usuários, prazo de ativação e vedação de cobranças adicionais não autorizadas.

6. CADASTRAMENTO E CONTEÚDO DA PROPOSTA

6.1. A proposta inicial será encaminhada exclusivamente pela plataforma eletrônica dentro do período nela indicado.

6.2. A proposta deverá abranger o fornecimento integral das 30 licenças pelo período de 12 meses, sendo vedada proposta parcial.

6.3. O preço total ofertado não poderá ultrapassar R\$ 63.600,00.

6.4. A proposta deverá indicar, no mínimo:

- a) identificação da solução ofertada como ChatGPT Business - assento Standard;
- b) quantidade de 30 assentos;
- c) vigência de 12 meses;
- d) valor unitário anual por assento e valor total;
- e) prazo de ativação, limitado a 10 (dez) dias úteis;
- f) prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias;
- g) identificação e CNPJ do fornecedor;
- h) declaração de que o preço inclui todos os custos necessários ao fornecimento integral; e
- i) dados do representante e meios de contato.

6.5. O fornecedor provisoriamente classificado em primeiro lugar deverá apresentar proposta final ajustada ao último lance ou ao valor negociado, preservando integralmente o objeto e acompanhada dos documentos de habilitação e comprovação da legitimidade do fornecimento.

6.6. Erros materiais ou formais poderão ser saneados quando não alterarem a substância da proposta, não importarem majoração do preço e não comprometerem a isonomia ou a competitividade.

7. PROCEDIMENTO ELETRÔNICO, LANCES E NEGOCIAÇÃO

7.1. Na data e horário registrados na plataforma, será aberta a fase de disputa para apresentação de lances públicos e sucessivos, observadas as regras operacionais da BNC.

7.2. Os lances serão formulados sobre o preço total do item e classificados em ordem crescente.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

7.3. O fornecedor que não apresentar lance durante a disputa permanecerá concorrendo pelo valor de sua proposta inicial, se válida e compatível com o valor máximo.

7.4. Encerrada a fase competitiva, o Condutor do Processo poderá negociar com o fornecedor melhor classificado para obtenção de condição mais vantajosa, especialmente redução do preço, sem alteração do objeto ou dos requisitos técnicos obrigatórios.

7.5. A negociação será registrada no procedimento eletrônico.

7.6. O fornecedor melhor classificado deverá encaminhar, no prazo fixado pelo Condutor do Processo, a proposta final e os documentos de habilitação e comprovação técnica solicitados.

7.7. Se a proposta for desclassificada ou o fornecedor for inabilitado, será examinada a proposta subsequente, respeitada a ordem de classificação e assegurada nova análise objetiva.

8. JULGAMENTO, ACEITABILIDADE E COMPROVAÇÃO TÉCNICA

8.1. O julgamento observará o critério de menor preço do item entre as propostas que atendam integralmente aos requisitos do Termo de Referência e deste Aviso.

8.2. O valor máximo aceitável é de R\$ 63.600,00.

8.3. O menor preço nominal não assegura a contratação se a proposta não demonstrar correspondência com o ChatGPT Business - Standard, legitimidade do fornecimento, quantidade de 30 assentos, período de 12 meses e demais requisitos obrigatórios.

8.4. O fornecedor provisoriamente classificado em primeiro lugar deverá apresentar, quando solicitado, documentação do fabricante, distribuidor, parceiro, revendedor ou outro documento comercial idôneo que demonstre capacidade efetiva de disponibilização legítima das licenças.

8.5. Não será exigida declaração específica de revendedor autorizado quando essa formalidade não integrar o modelo ordinário de comercialização do fabricante, desde que a legitimidade do fornecimento seja demonstrada por meio idôneo.

8.6. A Administração poderá promover diligência para esclarecer ou confirmar informação ou condição existente na data própria, vedada a criação posterior de requisito material ou substituição da solução por categoria incompatível com a proposta inicialmente apresentada.

8.7. Será desclassificada a proposta que:

- a) contenha vício insanável;
- b) não atenda a requisito técnico obrigatório;
- c) permaneça acima do valor máximo após eventual negociação;
- d) revele-se materialmente inexequível após oportunizada comprovação;
- e) corresponda a conta pessoal revendida, conta compartilhada, licença promocional incompatível, categoria diversa ou fornecimento contrário às condições ordinárias do fabricante;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

f) condicione a execução a cobrança adicional de custo ordinariamente abrangido pelo objeto; ou

g) apresente desconformidade insanável com o Aviso, o Termo de Referência ou os demais documentos da contratação.

8.8. Diante de preço significativamente reduzido ou de indício concreto de inexecuibilidade ou irregularidade da cadeia de fornecimento, a Administração poderá solicitar documentos comerciais, notas fiscais, contratos, comprovação de descontos, cadeia de fornecimento ou outros elementos idôneos que demonstrem a viabilidade da execução.

8.9. A existência de apenas uma proposta válida não impedirá a contratação, desde que estejam demonstrados atendimento técnico, compatibilidade do preço, habilitação, regularidade da instrução e vantagem para a Administração.

9. HABILITAÇÃO

9.1. Para fins de habilitação, o fornecedor provisoriamente classificado em primeiro lugar deverá apresentar os documentos abaixo relacionados, admitida a consulta direta pela Administração aos sistemas e bases oficiais disponíveis, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

9.2. Habilitação jurídica:

9.2.1. Comprovante de inscrição e de situação cadastral ativa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, compatível com a atividade objeto da contratação, disponível para consulta no Portal REDESIM: [Consultar/emitir comprovante de CNPJ – REDESIM](#).

9.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e suas alterações, ou instrumento consolidado, devidamente registrado, acompanhado dos documentos de eleição ou designação de seus administradores, quando aplicável.

9.2.3. Autorização ou licença para exercício da atividade, quando exigida pela legislação específica.

9.3. Regularidade fiscal, social e trabalhista:

9.3.1. Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa relativa aos créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União, inclusive contribuições previdenciárias, expedida conjuntamente pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN: [Emitir CND Federal – Receita Federal/PGFN](#).





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

9.3.2. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal: [Consultar/emitir CRF do FGTS – CAIXA](#).

9.3.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, expedida pela Justiça do Trabalho: [Emitir CNDT – Tribunal Superior do Trabalho](#).

9.3.4. Certidão de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, quando pertinente à sua atividade e à natureza da contratação. Para empresas sediadas no Estado de São Paulo, poderão ser consultadas:

- a) certidão relativa aos débitos inscritos em Dívida Ativa: [Certidão de Dívida Ativa – PGE/SP](#);
- b) certidão relativa aos débitos tributários não inscritos em Dívida Ativa, quando aplicável: [Certidão de Débitos Não Inscritos – Sefaz/SP](#).

9.3.5. Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários Municipais, expedida pelo Município do domicílio ou sede do fornecedor. Para fornecedores sediados em Américo Brasiliense/SP, a certidão poderá ser obtida pelo serviço oficial: [Certidão negativa para contribuintes de Américo Brasiliense](#).

9.3.6. Comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e, quando aplicável, estadual, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto.

9.3.7. Declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.

9.3.8. Declaração de cumprimento das exigências legais relativas à reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, quando aplicável.

9.4. Qualificação Técnica

9.4.1. Para comprovação da capacidade técnico-operacional, o fornecedor provisoriamente classificado em primeiro lugar deverá apresentar **um ou mais atestados de capacidade técnica**, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem a execução satisfatória de objeto compatível com a presente contratação.

9.4.2. Será considerada compatível a experiência no fornecimento, licenciamento, disponibilização ou gerenciamento de licenças de software, plataformas digitais ou soluções disponibilizadas em ambiente de nuvem (SaaS) de características semelhantes às do objeto.

9.4.3. Os atestados deverão comprovar quantitativo mínimo equivalente a 15 (quinze) licenças ou usuários, correspondente a 50% das 30 licenças estimadas para a contratação, nos termos do art. 67, § 2º, da Lei nº 14.133/2021.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

9.4.4. Será admitido o somatório de atestados para atendimento do quantitativo mínimo exigido, desde que os documentos apresentados permitam verificar a compatibilidade do objeto e a efetiva capacidade do fornecedor.

9.4.5. Não será exigido que a experiência anterior tenha ocorrido com a mesma marca ou plataforma objeto desta contratação, nem serão estabelecidas limitações quanto ao período ou ao local de execução dos serviços atestados.

9.4.6. Os atestados deverão conter informações suficientes para identificação do emitente, do fornecedor, do objeto executado e dos respectivos quantitativos, podendo a Administração realizar diligências para confirmar sua autenticidade ou esclarecer informações.

9.5. Documentos complementares destinados a esclarecer ou confirmar condição existente na data própria poderão ser solicitados mediante diligência, sem criação posterior de requisito material.

9.6. Às microempresas e empresas de pequeno porte será assegurado o regime legal aplicável à regularização fiscal e trabalhista.

10. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

10.1. Concluído o procedimento, comprovados a justificativa do preço, a razão da escolha, a habilitação e os demais requisitos do art. 72 da Lei nº 14.133/2021, será celebrada contratação formal mediante Contrato Administrativo.

10.2. Antes da assinatura deverão estar comprovados nos autos:

- a) certificação do atendimento ao art. 75, § 1º, da Lei nº 14.133/2021 e da inexistência de fracionamento indevido;
- b) divulgação e fase competitiva na forma do art. 75, § 3º, ou da regulamentação municipal aplicável;
- c) compatibilidade do preço e registro da negociação, se realizada;
- d) habilitação da futura contratada e legitimidade da cadeia de fornecimento;
- e) disponibilidade e adequação orçamentária;
- f) compatibilidade da contratação com o planejamento municipal, considerando que o Plano de Contratações Anual - PCA encontra-se em fase de elaboração;
- g) designação do gestor e do fiscal;
- h) análise jurídica e autorização da autoridade competente, quando exigíveis;
- i) consulta aos cadastros de sanções e impedimentos; e
- j) demais providências necessárias à contratação direta.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

10.3. A recusa injustificada do fornecedor selecionado em formalizar o contrato ou manter a proposta poderá ensejar perda do direito à contratação e adoção das medidas administrativas e sancionatórias cabíveis, assegurado o devido processo.

11. GARANTIA, SUPORTE E CONTINUIDADE

11.1. Não será exigida garantia financeira de execução prevista no art. 96 da Lei nº 14.133/2021, considerada a natureza digital do objeto, a facilidade de verificação da ativação e os mecanismos de fiscalização e pagamento.

11.2. A contratada permanecerá responsável pela regularidade do licenciamento e pelo suporte relacionado à ativação e manutenção do direito de uso durante toda a vigência.

11.3. A indisponibilidade geral da infraestrutura do fabricante, quando não imputável à contratada, deverá ser comunicada e acompanhada, sem prejuízo da obrigação de prestar suporte e adotar as providências cabíveis para restabelecimento.

12. EXECUÇÃO E CONDIÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS

12.1. A ativação somente poderá ocorrer após a assinatura e eficácia do contrato, formalização das designações e emissão da Ordem de Fornecimento.

12.2. A contratada deverá realizar a ativação integral das 30 licenças no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento da Ordem de Fornecimento e das informações necessárias à configuração dos acessos.

12.3. Os assentos deverão corresponder à categoria Standard do ChatGPT Business, ser individualizados, vinculados a contas institucionais e integrados a ambiente corporativo administrado pelo Município.

12.4. Deverão ser mantidas as funcionalidades ordinariamente integrantes da categoria contratada e as atualizações normalmente incorporadas ao produto durante a vigência.

12.5. As substituições de usuários deverão ser realizadas quando solicitadas pela Administração e permitidas pelas regras do plano, sem cobrança adicional quando não houver aumento do número de assentos.

12.6. Deverão permanecer desabilitados ou depender de autorização administrativa expressa mecanismos que possam gerar despesas adicionais, inclusive créditos, assentos adicionais, funcionalidades Premium, API paga, consumo extraordinário e upgrades.

13. ALTERAÇÃO DO PLANO, DESCONTINUIDADE E COBRANÇAS ADICIONAIS

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

13.1. A contratada deverá comunicar imediatamente qualquer alteração comercial ou técnica relevante do produto capaz de afetar categoria, funcionalidades essenciais, administração institucional, continuidade dos acessos ou preço.

13.2. A alteração unilateral de tabela comercial ou política de preços do fabricante não autoriza cobrança adicional ou revisão automática do preço contratado.

13.3. A descontinuidade ou substituição do plano durante a vigência deverá ser submetida à Administração antes de qualquer migração, preservado o interesse público e vedada solução inferior ou cobrança adicional não formalizada.

13.4. Nenhuma funcionalidade, crédito, API, assento adicional ou upgrade poderá ser faturado sem autorização administrativa prévia e formal.

14. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, CONFIDENCIALIDADE E LGPD

14.1. A execução deverá observar a Lei Federal nº 13.709/2018 - LGPD, as normas de segurança da informação e as diretrizes internas do Município, naquilo que couber às obrigações da contratada.

14.2. A contratada deverá manter sigilo sobre informações administrativas, cadastrais ou técnicas do Município a que tiver acesso em razão da ativação ou suporte, utilizando-as exclusivamente para a execução do objeto.

14.3. Incidente de segurança sob responsabilidade da contratada que possa afetar credenciais administrativas, dados de usuários ou a continuidade do fornecimento deverá ser comunicado sem demora injustificada à Administração, com indicação das providências adotadas.

14.4. A gestão das credenciais dos usuários será realizada institucionalmente pelo Município, sendo vedado o fornecimento de contas compartilhadas ou de credenciais pessoais de terceiros.

15. SUBCONTRATAÇÃO E CADEIA DE COMERCIALIZAÇÃO

15.1. A utilização da infraestrutura tecnológica do fabricante e a existência de distribuidor, parceiro ou revendedor na cadeia legítima de fornecimento não caracterizam, por si sós, subcontratação do objeto.

15.2. Não será admitida transferência integral das obrigações assumidas pela contratada perante o Município.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

15.3. A contratada permanecerá integralmente responsável pela legitimidade das licenças, ativação, faturamento, suporte e cumprimento das obrigações contratuais, ainda que utilize terceiros na cadeia comercial permitida.

16. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E REGISTROS

16.1. A gestão contratual será exercida pelo Diretor do Departamento de Administração, atualmente ANDRÉ RUI BARBOSA, ou por servidor formalmente designado pela autoridade competente.

16.2. A fiscalização técnica será exercida por JOSÉ ROBERTO CAVASSANI - Diretor de TI, condicionada à formalização da designação.

16.3. A fiscalização verificará, especialmente, quantidade e categoria dos assentos, ativação, prazo de validade, usuários ativos e substituições, continuidade dos acessos, legitimidade das licenças, suporte e inexistência de cobranças adicionais não autorizadas.

16.4. A área de Informática prestará apoio nos aspectos relacionados à autenticação, segurança, controle de acessos e governança tecnológica.

16.5. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada pela regular execução do objeto.

17. RECEBIMENTO E PAGAMENTO

17.1. O recebimento provisório ocorrerá após a ativação das licenças, mediante conferência inicial da quantidade, categoria, validade e funcionamento.

17.2. O recebimento definitivo dependerá da confirmação da disponibilização dos 30 assentos Standard, regular funcionamento, correspondência entre a solução ofertada e a contratada, ambiente institucional administrado pelo Município, validade pelo período contratado e inexistência de cobranças estranhas ao objeto.

17.3. Constatada desconformidade, a contratada deverá promover a regularização sem ônus adicional para o Município, no prazo fixado pela fiscalização e compatível com a natureza da ocorrência.

17.4. O pagamento será efetuado após o recebimento e a regular liquidação da despesa, mediante Nota Fiscal correspondente às licenças efetivamente disponibilizadas e ao período contratado.

17.5. O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias após a liquidação regular da despesa, observados os procedimentos financeiros do Município e a ordem cronológica aplicável.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

17.6. Não haverá pagamento por créditos, APIs, upgrades, assentos adicionais ou funcionalidades não previamente autorizadas.

17.7. Não será admitido pagamento anterior à efetiva disponibilização das licenças, ressalvada hipótese excepcional legalmente admitida e devidamente justificada nos autos.

17.8. Serão efetuadas as retenções tributárias legalmente exigidas.

18. VIGÊNCIA, REAJUSTE E EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

18.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data estabelecida no instrumento, após satisfeitas as condições necessárias à sua eficácia.

18.2. Por se tratar de serviço continuado, poderão ser admitidas prorrogações sucessivas nos termos dos arts. 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021, desde que previstas no instrumento e demonstradas a permanência da necessidade, a disponibilidade orçamentária, a manutenção das condições da contratada e a vantajosidade da continuidade.

18.3. Os preços serão fixos e irredutíveis durante o interregno mínimo legal. Em eventual prorrogação, observado o interregno contado da data-base da proposta ou do orçamento a que ela se referir, poderá ser aplicado o IPCA/IBGE, mediante formalização e prévia demonstração da vantajosidade.

18.4. O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro dependerá da demonstração do fato gerador, superveniência, nexo causal, impacto efetivo, memória de cálculo e enquadramento legal, não sendo reconhecido automaticamente por oscilações ordinárias de mercado, erro de proposta ou custos previsíveis.

19. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. Constituem infrações administrativas as condutas previstas na Lei nº 14.133/2021, inclusive atraso injustificado na ativação, inexecução parcial ou total, fornecimento de categoria diversa, disponibilização de licença irregular, interrupção imputável à contratada, cobrança não autorizada, documentação falsa, fraude e demais condutas tipificadas em lei.

19.2. Poderão ser aplicadas, mediante processo administrativo e observados contraditório, ampla defesa, culpabilidade, gravidade, circunstâncias e proporcionalidade, as sanções de advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade.

19.3. O atraso injustificado poderá sujeitar a contratada à multa moratória prevista no instrumento contratual, sem prejuízo das demais consequências quando o atraso caracterizar inexecução.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

19.4. A aplicação de sanção não afasta a obrigação de regularizar o objeto, reparar danos ou devolver valores indevidamente recebidos.

20. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PLANEJAMENTO, PUBLICIDADE E CONTROLE

20.1. A formalização da contratação dependerá da existência de disponibilidade orçamentária suficiente, devendo a unidade competente certificar nos autos a classificação orçamentária, dotação e fonte de recursos antes da assunção da obrigação.

20.2. O Plano de Contratações Anual - PCA encontra-se em fase de elaboração. A presente contratação deverá ser considerada no processo de consolidação do planejamento anual e compatibilizada com os demais instrumentos de planejamento e orçamento do Município.

20.3. O Aviso, a autorização da contratação direta, o contrato e os demais atos sujeitos à publicidade serão divulgados nos meios legalmente exigidos, inclusive no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, nos prazos aplicáveis.

20.4. O processo deverá manter documentação suficiente para permitir rastreabilidade, controle interno e fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e dos demais órgãos competentes.

20.5. Considerando a proximidade do valor estimado com o limite aplicável à contratação direta, a pesquisa de preços deverá permanecer atual até a formalização. Se a atualização dos preços resultar em valor incompatível com o limite legal da dispensa, o procedimento deverá ser revisto, preservado o quantitativo correspondente à necessidade administrativa.

21. DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. O horário utilizado no procedimento será o oficial de Brasília.

21.2. A Administração poderá realizar diligências destinadas a esclarecer, complementar ou confirmar informações e documentos, vedada a criação posterior de condição material que deveria existir na data própria.

21.3. Falhas meramente formais ou materiais que não prejudiquem a compreensão, a isonomia, a segurança do procedimento ou a substância da proposta poderão ser saneadas.

21.4. A Administração poderá suspender a sessão para análise técnica, habilitação ou diligência, comunicando a continuidade pela plataforma.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

21.5. Se não forem obtidas propostas aceitáveis ou fornecedores habilitados, poderão ser adotadas as providências legalmente cabíveis, inclusive nova divulgação ou repetição do procedimento.

21.6. Nenhuma disposição deste Aviso dispensa o atendimento integral ao Termo de Referência, ao Mapa de Riscos e aos demais documentos integrantes da contratação.

21.7. A contratação somente produzirá efeitos após o cumprimento das formalidades e da publicidade legalmente exigidas.

-- assinado eletronicamente --

TEREZINHA APARECIDA VIVEIROS DE SOUZA

Prefeita Municipal





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

Integra o presente Aviso o Termo de Referência relativo à contratação de 30 (trinta) licenças/assentos Standard do ChatGPT Business, pelo período de 12 (doze) meses, constante do respectivo Processo Administrativo e Processo de Contratação.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0042/2026

Razão social: _____

CNPJ: _____

Endereço: _____

Telefone: _____

E-mail: _____

Responsável pela proposta: _____

Objeto: fornecimento continuado de 30 (trinta) licenças/assentos Standard do ChatGPT Business, conforme Termo de Referência.

Descrição	Quantidade	Valor unitário anual	Valor total ofertado
ChatGPT Business - assento Standard	30	R\$ _____	R\$ _____

Valor total por extenso: _____

Prazo de ativação: até 10 (dez) dias úteis após a Ordem de Fornecimento e o recebimento das informações necessárias.

Vigência: 12 (doze) meses.

Validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias.

Declaramos que o preço contempla todos os custos diretos e indiretos necessários ao fornecimento integral do objeto e que a solução ofertada atenderá integralmente ao Termo de Referência, inclusive quanto à legitimidade das licenças, categoria Standard, individualização dos assentos, administração institucional, suporte, atualizações ordinárias e vedação de cobranças adicionais não autorizadas.

Banco: _____

Agência: _____

Conta: _____

Representante legal: _____

CPF: _____

Cargo: _____

Local e data: _____

Assinatura: _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

ANEXO III - DECLARAÇÕES UNIFICADAS

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0042/2026

A empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal, DECLARA, sob as penas da lei, que:

- a) conhece e aceita integralmente o Aviso, o Termo de Referência, o Mapa de Riscos e os demais documentos integrantes da contratação;
- b) cumpre os requisitos de habilitação e possui capacidade operacional para fornecer o objeto;
- c) a proposta compreende todos os custos necessários ao cumprimento das obrigações;
- d) não emprega menor em situação vedada pela Constituição Federal e pela legislação trabalhista;
- e) não utiliza trabalho forçado ou condições degradantes;
- f) cumpre, quando aplicável, as exigências legais de reserva de cargos para pessoa com deficiência e reabilitado da Previdência Social;
- g) não se encontra impedida de licitar ou contratar com a Administração por sanção aplicável à presente contratação;
- h) não se enquadra em hipótese de impedimento ou conflito de interesses que inviabilize sua participação;
- i) fornecerá 30 licenças oficiais e legítimas do ChatGPT Business - Standard, individualizadas e compatíveis com ambiente corporativo institucional;
- j) não utilizará contas pessoais revendidas, compartilhadas, promocionais incompatíveis ou solução de categoria diversa;
- k) demonstrará, quando solicitado, a legitimidade da cadeia de fornecimento por documento idôneo;
- l) não habilitará créditos, API, assentos adicionais, funcionalidades Premium, upgrades ou cobranças extraordinárias sem autorização administrativa prévia;
- m) observará as normas aplicáveis à segurança da informação, confidencialidade e proteção de dados na execução das obrigações que lhe couberem;
- n) manterá o suporte ao licenciamento e a regularidade dos acessos durante toda a vigência;
- o) manterá as condições necessárias à regular execução do contrato; e
- p) todas as informações e documentos apresentados são verdadeiros.

Para fins de tratamento favorecido, declara ainda, quando aplicável, seu enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou pessoa jurídica legalmente equiparada e o atendimento aos limites legais para utilização do benefício.

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Razão social: _____

CNPJ: _____

Representante: _____

CPF: _____

Cargo: _____

Data: _____

Assinatura: _____





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

ANEXO IV - QUADRO DE COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO TÉCNICO

O quadro deverá acompanhar a proposta final do fornecedor provisoriamente classificado em primeiro lugar. A coluna “Evidência/observação” deverá indicar documento comercial, declaração, catálogo, comprovação do canal de fornecimento ou outro elemento idôneo que permita verificação objetiva.

Item	Requisito obrigatório	Atende	Não atende	Evidência/observação
1	ChatGPT Business - assento Standard.	☐	☐	
2	Quantidade total de 30 assentos.	☐	☐	
3	Período de 12 meses.	☐	☐	
4	Licenças oficiais, legítimas e individualizadas.	☐	☐	
5	Utilização mediante contas institucionais.	☐	☐	
6	Ambiente corporativo administrado pelo Município.	☐	☐	
7	Possibilidade de inclusão, exclusão e substituição de usuários, nos limites do plano.	☐	☐	
8	Atualizações ordinariamente incorporadas à categoria contratada.	☐	☐	
9	Suporte necessário à ativação e ao licenciamento.	☐	☐	
10	Identificação objetiva do período de validade.	☐	☐	
11	Cadeia legítima de comercialização.	☐	☐	
12	Prazo máximo de ativação de 10 dias úteis.	☐	☐	
13	Preço incluindo todos os custos necessários ao fornecimento integral e sem cobranças automáticas não autorizadas.	☐	☐	

A Administração poderá realizar diligência exclusivamente para esclarecer ou confirmar requisitos previamente estabelecidos, preservados a isonomia, a objetividade e o conteúdo essencial da proposta.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0085/2026

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0042/2026

O MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 43.976.166/0001-50, com sede administrativa na Avenida Eugênio Voltarel, nº 25, Centro, Américo Brasiliense/SP, neste ato representado pela Prefeita Municipal, **TEREZINHA APARECIDA VIVEIROS DE SOUZA**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, de outro lado, **[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA SELECIONADA]**, inscrita no CNPJ sob nº **[PREENCHER APÓS A SELEÇÃO]**, com sede em **[PREENCHER APÓS A SELEÇÃO]**, neste ato representada por **[PREENCHER APÓS A SELEÇÃO]**, conforme documentação constante do processo, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente Contrato Administrativo, decorrente de contratação direta por dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 1.1.** Constitui objeto do presente contrato o fornecimento continuado de 30 (trinta) licenças/assentos Standard do ChatGPT Business, mediante cessão temporária do direito de uso em ambiente SaaS - Software as a Service, pelo período de 12 (doze) meses.
- 1.2.** O objeto compreende disponibilização, ativação e manutenção dos 30 assentos, administração institucional dos usuários, atualizações ordinariamente incorporadas ao plano e suporte necessário à ativação e ao licenciamento.
- 1.3.** Não integram o objeto assentos Premium, API autônoma, créditos adicionais, recargas, upgrades, consumo extraordinário faturável ou qualquer funcionalidade sujeita a cobrança adicional não expressamente autorizada pelo **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME JURÍDICO E DO FUNDAMENTO DA CONTRATAÇÃO

- 2.1.** O contrato rege-se pela Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente pelos arts. 72 e 75, inciso II, pelas normas relativas aos contratos administrativos, pela regulamentação municipal pertinente e pelos documentos integrantes da contratação.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

2.2. A contratação decorre de dispensa de licitação em razão do valor, condicionada à certificação constante dos autos quanto ao atendimento do art. 75, § 1º, à inexistência de fracionamento indevido e aos demais requisitos legais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES E DA ORDEM DE PREVALÊNCIA

3.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o DFD, ETP, Termo de Referência, Mapa de Riscos, Aviso de Contratação Direta, dossiê de preços, proposta final da CONTRATADA, documentos de habilitação, justificativa de preço, autorização da contratação, empenho, Ordem de Fornecimento, registros de fiscalização e os anexos destinados ao TCESP.

3.2. A proposta vincula a CONTRATADA naquilo que não contrariar o Termo de Referência, o Aviso ou este contrato.

3.3. Em caso de divergência documental, deverão ser preservados os requisitos técnicos mínimos, o preço selecionado, a finalidade pública e a legislação aplicável, mediante registro formal da solução adotada.

CLÁUSULA QUARTA - DA NATUREZA, DO ITEM ÚNICO E DO NÃO PARCELAMENTO

4.1. O objeto caracteriza-se como serviço continuado de tecnologia da informação e comunicação, consistente em cessão temporária de direito de uso de software disponibilizado em nuvem, sem dedicação exclusiva de mão de obra.

4.2. O objeto será contratado em item único, correspondente às 30 licenças ChatGPT Business - Standard.

4.3. O não parcelamento decorre da identidade das especificações, da administração centralizada do ambiente institucional e da conveniência de concentração da responsabilidade pelo fornecimento.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR

5.1. O valor total do contrato será de R\$ [VALOR DA PROPOSTA FINAL].

5.2. O valor compreende todos os custos diretos e indiretos necessários ao fornecimento integral do objeto, inclusive licenciamento, ativação, intermediação comercial, suporte, tributos, encargos, emissão fiscal e margem empresarial.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

5.3. Não haverá pagamento por funcionalidade, crédito, API, upgrade, assento adicional ou despesa fora do objeto sem prévia autorização e formalização legalmente cabível.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas correrão por conta da dotação, classificação e fonte de recursos certificadas pela unidade competente no processo administrativo antes da formalização da contratação.

6.2. A execução dependerá da manutenção da disponibilidade e adequação orçamentária e do correspondente empenho.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA, EFICÁCIA E PRORROGAÇÃO

7.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data indicada no instrumento, após satisfeitas as condições necessárias à sua eficácia.

7.2. A eficácia dependerá da publicidade legalmente exigida, inclusive divulgação no PNCP no prazo aplicável.

7.3. Poderão ocorrer prorrogações sucessivas nos termos dos arts. 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021, desde que previstas, demonstradas a permanência da necessidade, a disponibilidade orçamentária, a manutenção das condições da CONTRATADA e a vantajosidade da continuidade.

7.4. O término da vigência não extingue obrigações de prestação de informações, reparação de danos, sigilo e demais obrigações que, por sua natureza, sobrevivam ao encerramento.

CLÁUSULA OITAVA - DA ORDEM DE FORNECIMENTO E DO PRAZO DE ATIVAÇÃO

8.1. Nenhuma ativação será exigida antes da Ordem de Fornecimento.

8.2. A CONTRATADA deverá realizar a ativação integral das 30 licenças em até 10 (dez) dias úteis do recebimento da Ordem de Fornecimento e das informações necessárias à configuração dos acessos.

8.3. Eventual extensão do prazo dependerá de fato devidamente demonstrado, não imputável à CONTRATADA, e de autorização formal, sem direito automático à prorrogação.

CLÁUSULA NONA - DOS REQUISITOS DAS LICENÇAS





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

- 9.1.** As licenças deverão ser oficiais, legítimas, individualizadas e correspondentes à categoria Standard do ChatGPT Business.
- 9.2.** Deverão permitir utilização por contas institucionais e integrar ambiente corporativo administrado pelo CONTRATANTE.
- 9.3.** Deverão permitir, nos limites do plano, inclusão, exclusão e substituição de usuários, manutenção das funcionalidades ordinárias, atualizações incorporadas e identificação do período de validade.
- 9.4.** A CONTRATADA deverá demonstrar a legitimidade da cadeia de fornecimento mediante documento idôneo quando solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ADMINISTRAÇÃO DOS ACESSOS E DA REDISTRIBUIÇÃO

- 10.1.** A distribuição inicial das licenças entre Departamentos e usuários será definida pelo CONTRATANTE.
- 10.2.** O CONTRATANTE poderá redistribuir assentos, incluir, excluir ou substituir usuários, sem aumento do quantitativo total ou do valor contratado, observadas as regras do plano.
- 10.3.** As credenciais serão individualizadas e não poderão ser compartilhadas entre usuários.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS COBRANÇAS ADICIONAIS E LIMITES DO OBJETO

- 11.1.** Deverão permanecer desabilitados ou depender de autorização administrativa expressa mecanismos capazes de gerar despesas adicionais, inclusive créditos, assentos extras, funcionalidades Premium, API paga, consumo extraordinário e upgrades.
- 11.2.** Cobrança ou ativação não autorizada deverá ser imediatamente corrigida, sem ônus para o CONTRATANTE.
- 11.3.** A alteração comercial do fabricante não gera direito automático à cobrança adicional ou revisão do preço contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CONTINUIDADE E ALTERAÇÃO DO PLANO

- 12.1.** A CONTRATADA deverá manter a regularidade do licenciamento durante toda a vigência.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

12.2. Alteração relevante, redução de funcionalidades essenciais ou descontinuidade do plano deverá ser comunicada imediatamente ao CONTRATANTE.

12.3. Qualquer solução sucessora ou migração dependerá de prévia avaliação e autorização administrativa, vedada redução da categoria contratada ou cobrança adicional sem formalização.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

13.1. A CONTRATADA observará a Lei Federal nº 13.709/2018 - LGPD e as normas aplicáveis de segurança da informação nas atividades sob sua responsabilidade.

13.2. A CONTRATADA manterá sigilo sobre dados cadastrais, administrativos ou técnicos do CONTRATANTE a que tiver acesso em razão da ativação ou suporte.

13.3. Incidente de segurança sob responsabilidade da CONTRATADA que possa afetar credenciais administrativas, dados de usuários ou continuidade do serviço deverá ser comunicado sem demora injustificada, com indicação das providências adotadas.

13.4. A CONTRATADA não poderá utilizar informações do CONTRATANTE para finalidade estranha à execução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.1. Constituem obrigações da CONTRATADA: disponibilizar os 30 assentos na categoria contratada; assegurar a legitimidade das licenças; cumprir o prazo de ativação; manter os acessos durante a vigência; prestar suporte ao licenciamento; realizar substituições de usuários quando solicitadas e permitidas; comunicar alterações relevantes do produto; impedir cobranças adicionais não autorizadas; emitir documentação fiscal regular; manter as condições de habilitação; observar proteção de dados e segurança da informação; e fornecer documentos e esclarecimentos solicitados pelos órgãos de controle.

14.2. A CONTRATADA responderá pelos atos de seus empregados, prepostos e terceiros utilizados na cadeia comercial, sem transferência de responsabilidade ao Município.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

15.1. Compete ao CONTRATANTE fornecer as informações necessárias à ativação; indicar e administrar usuários; manter controle institucional das credenciais; fiscalizar a execução;





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

comunicar irregularidades; realizar o recebimento; promover a liquidação e pagamento quando atendidas as condições; e preservar a documentação do processo.

15.2. O CONTRATANTE deverá orientar seus usuários quanto ao uso institucional, segurança da informação, proteção de dados e necessidade de revisão humana dos conteúdos produzidos pela ferramenta.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO E DA CADEIA COMERCIAL

16.1. A utilização da infraestrutura do fabricante e a participação de distribuidor, parceiro ou revendedor em cadeia legítima de comercialização não caracterizam, por si sós, subcontratação.

16.2. É vedada a transferência integral das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

16.3. A CONTRATADA permanece integralmente responsável pela legitimidade das licenças, ativação, faturamento, suporte e cumprimento do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

17.1. Fica indicado como Gestor Contratual ANDRÉ RUI BARBOSA, condicionada a atuação à formalização da designação pela autoridade competente.

17.2. Fica indicado como Fiscal Técnico JOSÉ ROBERTO CAVASSANI - Diretor de TI, igualmente condicionado à designação formal.

17.3. Compete ao gestor controlar vigência, prazos, documentos administrativos, comunicações, pagamentos, alterações, ocorrências e encerramento.

17.4. Compete ao fiscal conferir quantidade e categoria dos assentos, ativação, validade, usuários, continuidade, legitimidade das licenças, suporte, cobranças não autorizadas e emitir manifestação de recebimento e ateste.

17.5. A atuação da fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS REGISTROS DA EXECUÇÃO

18.1. A fiscalização manterá registros suficientes da Ordem de Fornecimento, data de ativação, quantitativo e categoria dos assentos, validade, usuários administrativos, substituições, ocorrências de indisponibilidade, comunicações de suporte, documentos fiscais e recebimentos.

18.2. Ocorrências capazes de repercutir em preço, prazo, continuidade, segurança da informação ou recebimento deverão ser documentadas antes da decisão administrativa.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO RECEBIMENTO

19.1. O recebimento provisório ocorrerá após a ativação, mediante conferência da quantidade, categoria, validade e funcionamento.

19.2. O recebimento definitivo dependerá da confirmação dos 30 assentos Standard, ambiente institucional administrado pelo CONTRATANTE, período de validade contratado, regular funcionamento e inexistência de cobrança estranha ao objeto.

19.3. Eventuais pendências serão registradas e corrigidas pela CONTRATADA no prazo fixado pela fiscalização, sem custo adicional.

19.4. O recebimento não exclui responsabilidade por irregularidade de licenciamento ou falha imputável à CONTRATADA durante a vigência.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

20.1. O pagamento será realizado após o recebimento e a regular liquidação da despesa, mediante documento fiscal correspondente às 30 licenças e ao período contratado.

20.2. A nota fiscal deverá identificar adequadamente o objeto e o período de assinatura.

20.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a liquidação regular, observados os procedimentos financeiros do Município e a ordem cronológica aplicável.

20.4. Documento fiscal com erro, cobrança indevida ou ausência de elemento necessário poderá ser devolvido para correção, interrompendo-se o processamento da parcela afetada até regularização.

20.5. Não haverá pagamento por créditos, API, upgrades, assentos adicionais ou funcionalidades não autorizadas.

20.6. Serão realizadas as retenções tributárias legalmente exigidas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA FINANCEIRA E DO SUPORTE

21.1. Fica dispensada a garantia financeira prevista no art. 96 da Lei nº 14.133/2021, considerada a natureza digital do objeto, o pagamento condicionado ao regular recebimento e os mecanismos de fiscalização.

21.2. A dispensa não reduz a responsabilidade da CONTRATADA pela regularidade do licenciamento, suporte e continuidade das obrigações durante a vigência.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA MATRIZ E ALOCAÇÃO DE RISCOS

- 22.1.** O Mapa de Riscos integra o planejamento e orientará a execução e fiscalização.
- 22.2.** São ordinariamente atribuídos à CONTRATADA os riscos decorrentes de fornecimento irregular, atraso de ativação imputável, cobrança não autorizada, falha de suporte sob sua responsabilidade, descumprimento de sigilo e irregularidade da cadeia de comercialização.
- 22.3.** São ordinariamente atribuídos ao CONTRATANTE os riscos relacionados à administração interna de usuários e credenciais, utilização institucional da ferramenta e validação dos conteúdos produzidos, sem prejuízo da análise concreta da causalidade.
- 22.4.** Alteração ou descontinuidade geral do produto pelo fabricante será avaliada conforme causa, previsibilidade, impacto e possibilidades contratuais.
- 22.5.** A materialização de risco não produz direito automático a reequilíbrio, prorrogação ou indenização.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO REAJUSTE

- 23.1.** Os preços serão fixos e irrevogáveis durante o interregno mínimo legal.
- 23.2.** Em eventual prorrogação, observado o interregno contado da data-base da proposta ou do orçamento a que ela se referir, poderá ser aplicado o IPCA/IBGE, mediante formalização e prévia demonstração da vantajosidade.
- 23.3.** A mera prorrogação não gera direito automático a reajuste sem observância dos requisitos legais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

- 24.1.** Será assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro nas hipóteses legalmente admitidas.
- 24.2.** O pedido deverá demonstrar fato gerador, superveniência, nexo causal, impacto efetivo, memória de cálculo e documentos comprobatórios.
- 24.3.** Erro de proposta, subavaliação de custos, variações ordinárias de mercado e alteração unilateral de tabela do fabricante não geram direito automático à recomposição.
- 24.4.** É vedada duplicidade de recomposição pelo mesmo fato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

25.1. As alterações observarão as hipóteses, limites, justificativas e procedimentos previstos na Lei nº 14.133/2021.

25.2. Nenhuma alteração poderá descaracterizar substancialmente o objeto selecionado.

25.3. Funcionalidade ou serviço adicional com impacto financeiro dependerá de necessidade comprovada, interesse público, disponibilidade orçamentária e formalização cabível antes de sua utilização.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DAS INFRAÇÕES, MULTAS E SANÇÕES

26.1. O descumprimento das obrigações sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, observados o contraditório e a ampla defesa.

26.2. Poderão ser aplicadas, conforme o caso, advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade.

26.3. O atraso injustificado na ativação poderá sujeitar a CONTRATADA à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da obrigação afetada, limitada a 10% (dez por cento) da mesma base.

26.4. Mediante processo administrativo e observada a proporcionalidade, poderão ser aplicadas multas compensatórias de 5% sobre a parcela afetada em inexecução parcial relevante; 10% sobre a obrigação afetada em descumprimento grave ou reiterado; 20% sobre o saldo remanescente em abandono ou inexecução total do saldo; e até 30% do valor inicial do contrato em hipótese de excepcional gravidade legalmente caracterizada.

26.5. A multa moratória poderá ser convertida em compensatória quando o atraso se transformar em inexecução, vedada dupla penalidade pecuniária pelo mesmo fato e fundamento.

26.6. A aplicação de sanção não afasta a obrigação de regularizar o objeto, reparar danos e ressarcir valores devidos ao Município.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

27.1. O contrato poderá ser extinto nas hipóteses e condições previstas na Lei nº 14.133/2021, mediante motivação e observância das garantias processuais cabíveis.

27.2. A extinção não afasta responsabilidades já constituídas, deveres de sigilo, reparação de danos, devolução de valores ou prestação de informações sobre a execução.

27.3. A Administração adotará as providências necessárias à continuidade do serviço quando a extinção ocorrer antes do término do período contratado.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DA SUSTENTABILIDADE

28.1. A solução possui natureza predominantemente digital e deverá ser utilizada de modo a favorecer revisão eletrônica, racionalização documental e redução de retrabalho.

28.2. A Administração acompanhará a utilização dos assentos e poderá redistribuí-los quando constatada baixa utilização, sem aumento do quantitativo contratado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DA INTEGRIDADE E ANTICORRUPÇÃO

29.1. A CONTRATADA deverá observar os princípios da legalidade, moralidade, boa-fé, integridade e transparência.

29.2. É vedada a oferta, promessa, autorização ou concessão de vantagem indevida a agente público ou terceiro.

29.3. A CONTRATADA deverá comunicar irregularidade relevante ou conflito de interesses de que tenha conhecimento relacionado à execução.

29.4. Atos lesivos serão apurados na forma da legislação aplicável.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DA PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE EXTERNO

30.1. O contrato, eventuais termos e demais atos sujeitos à divulgação serão publicados nos meios legalmente exigidos.

30.2. A documentação da contratação permanecerá organizada no respectivo Processo Administrativo e Processo de Contratação.

30.3. A CONTRATADA deverá fornecer documentos e esclarecimentos legitimamente solicitados pelo Controle Interno, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e demais órgãos competentes.

30.4. As partes reconhecem que o ajuste e sua execução estão sujeitos à fiscalização do TCESP.

30.5. Integram a formalização, quando aplicáveis, o Termo de Ciência e de Notificação - LC-01, a Declaração de Documentos à Disposição do TCE-SP - LC-02 e as Declarações de Atualização Cadastral emitidas no CadTCESP, conforme Instruções vigentes.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS NOTIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

31.1. Notificações relativas a falhas, inadimplementos, correções, prazos, cobranças, segurança, sanções e demais providências serão formalizadas por meio que permita comprovação.

31.2. Poderá ser utilizado o sistema eletrônico oficial do Município, correio eletrônico institucional ou outro meio formal definido pela Administração.

31.3. A CONTRATADA deverá manter atualizados seus endereços, contatos e representante.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

32.1. Os casos omissos serão resolvidos com fundamento na Lei nº 14.133/2021, na regulamentação municipal, no Termo de Referência, no Mapa de Riscos e nas demais normas aplicáveis.

32.2. A eventual tolerância de uma parte em relação à outra não importará novação ou renúncia de direito.

32.3. A invalidade de disposição específica não prejudicará as demais cláusulas quando juridicamente separáveis.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO

33.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Américo Brasiliense/SP para dirimir controvérsias que não possam ser solucionadas administrativamente, ressalvadas hipóteses de competência legal específica.

33.2. E, por estarem de acordo, as partes firmam eletronicamente o presente instrumento.

CONTRATANTE

-- assinado eletronicamente --

TEREZINHA APARECIDA VIVEIROS DE SOUZA

Prefeita Municipal

CONTRATADA

-- assinado eletronicamente --

[REPRESENTANTE DA EMPRESA SELECIONADA]

[CARGO/FUNÇÃO] - [RAZÃO SOCIAL]





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

ANEXO VI - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - CONTRATOS

TCESP - LC-01

CONTRATANTE: Município de Américo Brasiliense

CONTRATADA: [RAZÃO SOCIAL - PREENCHER APÓS SELEÇÃO]

CONTRATO Nº: [NUMERAÇÃO]/2026

PROCESSO: Processo Administrativo nº [PREENCHER] / Processo de Contratação nº [PREENCHER/DECOL]

FORMA DE CONTRATAÇÃO: Dispensa Eletrônica - art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021

OBJETO: Fornecimento continuado de 30 licenças/assentos Standard do ChatGPT Business pelo período de 12 meses

Pelo presente TERMO, os responsáveis abaixo identificados declaram ciência de que o ajuste, seus aditamentos e o acompanhamento de sua execução poderão ser submetidos à análise e julgamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em processo eletrônico; de que terão acesso aos atos processuais mediante cadastramento regular; de que despachos e decisões serão disponibilizados e publicados pelos meios oficiais do Tribunal, produzindo os efeitos processuais cabíveis; de que os dados dos responsáveis deverão estar atualizados no CadTCESP; e de que compete à contratada manter atualizadas as informações cadastrais que lhe digam respeito.

Os signatários dão-se por notificados para acompanhar os atos do processo até o julgamento final e, quando cabível e de seu interesse, exercer defesa, interpor recursos e praticar os demais atos processuais admitidos.

LOCAL E DATA: Américo Brasiliense/SP, [DATA DA ASSINATURA]

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE

Nome: Terezinha Aparecida Viveiros de Souza

Cargo/Função: Prefeita Municipal

CPF: conforme Declaração de Atualização Cadastral - CadTCESP

Assinatura: eletrônica

RESPONSÁVEL PELA RATIFICAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA

Nome: Terezinha Aparecida Viveiros de Souza

Cargo/Função: Prefeita Municipal

CPF: conforme Declaração de Atualização Cadastral - CadTCESP

Assinatura: eletrônica

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE - PELO CONTRATANTE

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Nome: Terezinha Aparecida Viveiros de Souza

Cargo/Função: Prefeita Municipal

CPF: conforme Declaração de Atualização Cadastral - CadTCESP

Assinatura: eletrônica

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE - PELA CONTRATADA

Nome: [PREENCHER APÓS SELEÇÃO/ASSINATURA]

Cargo/Função: [PREENCHER APÓS SELEÇÃO/ASSINATURA]

CPF: [PREENCHER APÓS SELEÇÃO/ASSINATURA]

Assinatura: [PREENCHER APÓS SELEÇÃO/ASSINATURA]

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE

Nome: conforme ato efetivamente praticado

Cargo/Função: conforme ato

CPF: conforme Declaração de Atualização Cadastral - CadTCESP

Assinatura: eletrônica

GESTOR DO CONTRATO

Nome:

Cargo/Função:

CPF:

Assinatura: eletrônica

DEMAIS RESPONSÁVEIS - FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

Nome: José Roberto Cavassani

Cargo/Função: Diretor de TI / Fiscal Técnico

CPF: conforme Declaração de Atualização Cadastral - CadTCESP

Assinatura: eletrônica

DEMAIS RESPONSÁVEIS - PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO

Nome: conforme agente/condutor efetivamente designado e atuante

Cargo/Função: conforme ato de designação

CPF: conforme Declaração de Atualização Cadastral - CadTCESP

Assinatura: eletrônica

Observação: deverão ser identificadas no termo definitivo as pessoas físicas que efetivamente concorreram para a prática dos atos relevantes, de acordo com as Instruções vigentes do TCESP e as Declarações de Atualização Cadastral correspondentes.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

**ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP
TCESP - LC-02**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

CNPJ Nº: 43.976.166/0001-50

CONTRATADA: [RAZÃO SOCIAL - PREENCHER APÓS SELEÇÃO]

CNPJ Nº DA CONTRATADA: [PREENCHER APÓS SELEÇÃO]

CONTRATO Nº: [NUMERAÇÃO]/2026

DATA DA ASSINATURA: [DATA EFETIVA]

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

OBJETO: Fornecimento continuado de 30 licenças/assentos Standard do ChatGPT Business

VALOR: R\$ [VALOR EFETIVAMENTE CONTRATADO]

Declaro, na qualidade de responsável pelo Município de Américo Brasiliense, sob as penas da lei, que os documentos originais relativos à contratação direta, ao contrato e à respectiva execução permanecem organizados no correspondente processo administrativo, à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão encaminhados quando requisitados.

A documentação mantida no processo deverá compreender, conforme a efetiva aplicabilidade ao objeto e sem prejuízo de outras peças exigíveis:

- a) DFD, ETP, Termo de Referência e Mapa de Riscos;
- b) dossiê de pesquisa de preços, memória de cálculo, fontes consultadas e documentos de vantajosidade;
- c) documentação de planejamento e disponibilidade orçamentária pertinente;
- d) Aviso de Contratação Direta, publicações e registros da sessão eletrônica;
- e) proposta final, habilitação e documentação que demonstre a legitimidade da cadeia de fornecimento;
- f) Contrato Administrativo, Ordem de Fornecimento, designações de gestor e fiscal;
- g) registros de ativação, quantitativo e categoria dos assentos, validade, suporte, ocorrências e fiscalização;
- h) documentos fiscais, recebimento, liquidação e pagamento; e
- i) eventuais termos, notificações, sanções e demais documentos relevantes da execução.

-- assinado eletronicamente --

TEREZINHA APARECIDA VIVEIROS DE SOUZA

Prefeita Municipal / Responsável pela declaração





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

ANEXO VIII – DECLARAÇÕES DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL – CadTCESP

- 8.1.** Deverão ser emitidas e juntadas ao processo, no momento próprio, as Declarações de Atualização Cadastral do CadTCESP correspondentes às pessoas físicas responsáveis pelos atos relevantes, conforme exigido pelas Instruções vigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
- 8.2.** Deverão ser conferidos, imediatamente antes da assinatura e do eventual encaminhamento ao controle externo, os dados da autoridade máxima, responsável pela ratificação/autorização, signatários do ajuste, ordenador da despesa, gestor, fiscal e demais responsáveis que devam constar do Termo de Ciência e de Notificação.
- 8.3.** Os dados pessoais somente deverão ser inseridos na versão definitiva após conferência na documentação funcional e no CadTCESP, evitando divergências cadastrais.
- 8.4.** As Declarações de Atualização Cadastral emitidas pelo próprio sistema deverão acompanhar o Termo de Ciência e de Notificação quando exigidas pelo TCESP.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FCA4-89BF-33B6-EE83

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



TEREZINHA APARECIDA VIVEIROS DE SOUZA (CPF 181.XXX.XXX-95) em 02/10/2026 13:56:13

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/FCA4-89BF-33B6-EE83>